

1501990-78.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... frigorífico e decidiram praticar o roubo. Relataram, ainda, que desistiram do roubo após o motorista Edmundo fugir. Em solo policial, o ajudante David reconheceu os denunciados KELVIN, LEONARDO e MICHAEL como sendo os indivíduos que o abordaram e anunciaram o roubo, cf. auto de reconhecimento de pessoa de fls. 24. Assim, o crime só não se consumou por circunstâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501990-78.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501990-78.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2232226/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 26985129

Autor:

Justiça Pública

Réus:

MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA GOMES e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle -1034/2022

LEONARDO SALES PEREIRA DE SOUZA, MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA GOMES e KELVIN LUAN DE SOUZA DO NASCIMENTO, estão sendo processados incurso no artigo 157, §2º, inciso II, c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 70 do mesmo Código, nos termos da denúncia de fls. 115-119 segundo a qual "[...] no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 10h20, na Rua João Batista de Godoy, altura do nº 916, Itaim Paulista, nesta cidade e comarca da capital, LEONARDO SALES PEREIRA DE SOUZA, qualificado a fls. 14, MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA GOMES, qualificado a fls. 16, e KELVIN LUAN DE SOUZA DO NASCIMENTO, qualificado a fls. 18, agindo em concurso e com unidade de desígnios e propósitos, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça à pessoa, simulando estarem portando arma de fogo, o caminhão Mercedes Benz Tego 1719, placas FNW-2064, pertencente à empresa Levita Comercial de Produtos Alimentícios Eireli EPP, e valores pertencentes ao motorista Edmundo Correa Filho e ao ajudante David Borges da Silva Babolin, só não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 68/71 e declarações de fls. 25 e 26. Segundo o apurado, na data dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, deliberaram pela prática do crime e resolveram

agir ao avistarem o motorista Edmundo Correa Filho e seu ajudante David Borges da Silva Babolin embarcando no caminhão Mercedes Benz Tego 1719, placas FNW-2064, que estava estacionado no local dos fatos, próximo a um açougue onde haviam acabado de realizar uma entrega. Os denunciados, então, foram até a porta do carona, e, mediante grave ameaça, simulando estarem armados, anunciaram o roubo ao ajudante David. Nesse momento, de forma perspicaz, Edmundo rapidamente desligou o veículo e saiu correndo em direção ao açougue onde havia realizado a entrega, levando a chave do automóvel com ele. Os denunciados, cientes de que Edmundo pediria ajuda e acionaria a Polícia, empreenderam fuga sem conseguir subtrair o automóvel e os valores almejados. David foi até o açougue e informou a Edmundo que os denunciados haviam se evadido. A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu ao local, ocasião em que David forneceu as características físicas dos indiciados e apontou a direção por eles tomada. Após buscas pelas imediações, LEONARDO, MICHAEL e KELVIN foram localizados na Rua Milena Freitas dos Santos, nº 105, Jd. Zélia, Itaquaquecetuba/SP, localizada a cerca de 450 metros do local dos fatos. Indagados pelos policiais, os denunciados admitiram que haviam tentado roubar o caminhão. Presos em flagrante, os denunciados foram conduzidos ao distrito policial. Interrogados, LEONARDO (fls. 14/15), MICHAEL (fls. 16/17) e KELVIN (fls. 18/19), afirmaram que estavam transitando pela via pública, ocasião em que avistaram o caminhão frigorífico e decidiram praticar o roubo. Relataram, ainda, que desistiram do roubo após o motorista Edmundo fugir. Em solo policial, o ajudante David reconheceu os denunciados KELVIN, LEONARDO e MICHAEL como sendo os indivíduos que o abordaram e anunciaram o roubo, cf. auto de reconhecimento de pessoa de fls. 24. Assim, o crime só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que o motorista Edmundo conseguiu se desvencilhar dos denunciados e correr até o açougue onde havia acabado de realizar uma entrega, levando com ele a chave do automóvel, o que os impediu de consumarem a subtração do caminhão e dos valores almejados, pois sabiam que Edmundo certamente acionaria as autoridades policiais. [...]."

A materialidade delitiva consta no auto de exibição e apreensão de fls. 30-31. Recebida a denúncia em 11/09/2022 (fls. 129-130). O réu Leonardo Sales Pereira de Souza foi citado em 01/10/2022 (fls. 150). O réu Michael Douglas de Souza Gomes foi citado em 01/10/2022 (fls. 152). O réu Kelvin Luan de Souza Nascimento foi citado em 01/10/2022 (fls. 154).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral colhida ao longo do contraditório permite segura reconstituição acerca da prévia arregimentação entre os visando imposição de constrangimento a ocupantes de caminhão que realizavam a entrega de mercadorias no estabelecimento para a subtração do caminhão e valores que estivessem na posse das vítimas (motorista e ajudante), submetido o ajudante D B S B à grave ameaça em circunstâncias de evidente demonstração do liame subjetivo do qual estavam imbuídos.

Nesse sentido, a vítima E C F disse ser o motorista do caminhão e, com o ajudante realizavam a entrega de mercadorias e, saindo do interior do estabelecimento depois de efetuada a entrega, viu seu ajudante ser `rendido` e, por isso, correu para o interior do comércio, comportamento que fora percebido pelos agentes do crime e correram para uma `favela` e, quarenta minutos depois, estava nas dependências policiais mediante notícia de que os suspeitos teriam sido detidos. A vítima D B S B narrou que estava no caminhão no momento em que chegaram três indivíduos e perguntaram qual seria a carga e indagava sobre dinheiro. Pediram a entrega de aparelho celular. Nesse momento, o motorista viu que estava sendo abordado e voltou para o local de entrega, fazendo com que os autores da abordagem deixassem o local em fuga. Pôde ver a fisionomia dos agentes, estando um deles de blusa azul; outro de boné; calça. A polícia saiu em perseguição e, ao detê-los, o declarante reconheceu-os em sede policial e afirmou:- "não tive dúvida". Narrou o comportamento dos agentes da seguinte forma:- "Foram os três para cima de mim". Queria dinheiro e celular e tudo que havia no caminhão. O declarante conseguiu

esconder a carteira.

Os policiais militares Anderson Arboleya Amaral e Carlos Alexandre Nasario de Sousa narrou que estavam em patrulhamento ao visualizarem um caminhão parado e duas pessoas se declaravam vítimas de um roubo tentado e indicavam as características físicas dos autores da abordagem, sendo dois de blusa cinza, um de blusa vermelha e bermuda. Com esses dados, passaram a patrulhar na região e, por uma distância de cem metros do local do crime, avistaram os réus com as características descritas. Abordados, nada de ilícito traziam. Naquele momento, informalmente, admitia aos policiais militares que tentado praticar o roubo. Presente a vítima em sede policial, reconheceu-os como autores do crime. No momento em que foram visualizados "caminhavam juntos a passos largos".

Ao serem interrogados em juízo, os acusados negaram a prática delitiva e todos alegam que acabavam de sair de suas casas ao serem abordados pelos policiais militares e detidos. O encontro entre si fora casual. O corréu Kelvin acresceu que na data do fato iria visitar uma tia que fazia tempo a visse.

Esse é o contexto probatório, mostrando-se seguro ao acolhimento da imputação contra os acusados.

A vítima D B S B foi categórica ao ratificar o reconhecimento que fez em sede policial sobre os autores do crime e, com cautela, expõe a ausência de lembrança atual sobre as fisionomias. Fora instada a esclarecer sobre possível dúvida que lhe acometesse sobre o reconhecimento e, com firmeza, reafirmou a ausência de dúvida, conferindo validade ao reconhecimento formalizado em sede policial - folha 24.

Convergente ao teor de suas declarações estão as narrativas expostas pelos policiais militares ao se reportarem às circunstâncias prisionais e nas quais admitiam, informalmente, terem sido autores da tentativa de roubo, afirmação que vai ao encontro das confissões policiais acostadas nas folhas 14/19, ocasião em que os réus admitiram a prévia arregimentação entre si para a consecução do crime, ato procedimental do qual não resulta qualquer indício de que resultasse de prévio conluio entre a Autoridade Policial, seus agentes, vítima e Policiais Militares para incriminarem formalmente pessoas que soubessem inocentes e, por todos, desconhecidas.

Inconteste, diante da prova oral acima, terem os réus sido autores do crime, resultando suas prisões em flagrante delito escorreitas e pautadas em transparência e estrito cumprimento do dever legal.

As declarações por quem vivenciou a ação delitiva externam isenção e autenticidade, atributos compatíveis à credibilidade que se deve extrair da espécie probatória.

O depoimento policial também traz segura narrativa acerca das circunstâncias prisionais e se trata de espécie de prova testemunhal que, como qualquer outra, submete-se ao falso testemunho, ressalvada a presunção de veracidade relativa aos atos de polícia que reconstituem, impondo-se ao juiz, cuidadosamente, a valoração da prova segundo perfis de seus autores e contexto probatório em que se inserem e, no caso dos autos, concluo ser a prova insuspeita.

Por via de consequência, esmaecem-se as versões exculpatórias.

Afasto, porém, o concurso formal de crimes, não existindo provas inequívocas de visassem bens de titulares distintos, ao que parece, visualizando apenas um ocupante do veículo, de quem exigiram-lhe dinheiro e celular e, sobre a carga levada, apenas existiam indagações. Por via de consequência, em consonância ao conteúdo das confissões ofertadas em sede policial.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno LEONARDOSALES PEREIRA DE SOUZA, MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA GOMES e KELVIN LUAN DE SOUZA DO NASCIMENTO incursos no artigo 157 parágrafo 2º inciso II c/c artigo 14 inciso II, ambos dispositivos do Código Penal e afastado incidência do artigo 70 caput do Código Penal, com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as penas -

LEONARDO SALES PEREIRA DE SOUZA -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, atenta ao antecedente

criminal que decorre de condenação anterior por furto qualificado - - 31ª Vara Criminal.

É reincidente, antes condenado por furto qualificado 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba - com trânsito em julgado em 16/11/2021, resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa fixada no piso legal.

Em razão da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, acresço à pena retro a fração de 1/3 à pena retro, resultando em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 16 dias-multa fixada no piso legal.

Tentado o crime, reduzo a pena retro de fração de 2/3, resultando, ao final, em 2 anos, 5 meses e 1 dia de reclusão e 5 dias-multa fixada no piso legal.

KELVIN LUAN DE SOUZA DO NASCIMENTO -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por furto qualificado 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba - com trânsito em julgado em 16/11/2021, resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa fixada no piso legal.

Em razão de causa de aumento (concurso de agentes) acresço à pena retro a fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Tentado o crime, reduzo a pena retro de fração de 2/3, resultando, ao final, em 2 anos e 26 dia de reclusão e 4 dias-multa fixada no piso legal.

MICHAEL DOUGLAS DE SOUZA GOMES -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por roubo majorado pelo concurso de agentes - 1ª Vara Criminal do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba - com trânsito em julgado em 25/10/2018, resultando no acréscimo de 1/6 à pena retro, em 4 anos, 8 meses de reclusão e 11 dias-multa fixada no piso legal.

Em razão de causa de aumento (concurso de agentes) acresço à pena retro a fração de 1/3, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias multa fixada no piso legal.

Tentado o crime, reduzo a pena retro de fração de 2/3, resultando, ao final, em 2 anos e 26 dia de reclusão e 4 dias-multa fixada no piso legal.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o fechado por se mostrar adequado àqueles que se postam de forma audaciosa em via pública, estabelecendo entre si forma de ataque a trabalhadores que necessariamente se colocam em situação vulnerável para o ganho do justo sustento, visando a subtração de bens. É intrínseco ao comportamento o perfil de periculosidade. Desse modo, se impõe maior rigor a se aferir mérito ao convívio social dos acusados, mais a se reforçar esse entendimento em razão dos antecedentes e reincidência expostos acima e que evidenciam, inexoravelmente, a inclinação para reiterarem ações criminosas, sendo-lhes a liberdade meio para dar sequência ao comprometimento da ordem pública, fundamento pelo qual mantenho prisão cautelar dos acusados.

Expeçam-se guias de recolhimento provisórios.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA